

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3746/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาง มธุรส ปันปาง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, มาตรา 9 ตี

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 34

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อ ไปทำงานในต่างประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน จัดหางานกลาง และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า จัดหางาน หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหา ลูกจ้าง ให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทน หรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นการจะเป็นผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายดังกล่าวได้ผู้นั้นต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเสียก่อน นอกจากไม่ปรากฏว่าจำเลยประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางาน หรือประกอบธุรกิจจัดหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างแล้วจำเลยก็ยังมีได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่คนหางานหรือจัดหา ลูกจ้างอย่างจริงจัง แต่จำเลยกับพวกอ้างการจัดหางานเพื่อ เป็นเหตุหลอกลวง จ. ให้ไปรับจ้างขายบริการทางเพศโดยหวังจะได้ประโยชน์ตามสัญญาจ่ายเงิน ดังนั้น เมื่อ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ที่ใช้อยู่ในขณะ ที่จำเลยกระทำการดังกล่าวข้างต้นมิได้บัญญัติไว้ว่า เรื่องนี้เป็นความผิด และกรณีแตกต่างจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 34 ที่ให้เพิ่มมาตรา 91 ตี ซึ่งบัญญัติเอาผิดแก่

ผู้ที่หลอกลวง ผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงนั้นได้
ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากผู้ถูกหลอกลวงต้องระวางโทษ แต่พระราช
บัญญัติ (ฉบับที่ 2) ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30
มิถุนายน 2537) ด้วยเหตุนี้การกระทำของจำเลยแม้จะได้พูดจาชักชวน ส.หรือ จ.ให้
ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น หรือไม่ก็ตาม การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างต้นเดือนตุลาคม 2535 เวลากลางวันถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2536 เวลากลางวันติดต่อกัน จำเลยซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางได้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดย
เข้าติดต่อ ชักชวนจัดหางานให้แก่นางสาวจันทนา สอนดอน ซึ่งเป็นคนหางานเพื่อไป
ทำงานเลี้ยงเด็กที่ประเทศญี่ปุ่น ขอให้ส่งโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 82

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง
นางสาวจันทนา สวณดอน บุตรสาวของนางสมาลีคำนันท์ ได้ถูกชักชวนให้เดินทาง
ไปทำงานรับจ้างเลี้ยงเด็กที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ครั้งไปถึงประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่า
นายจ้างในประเทศญี่ปุ่นบังคับให้นางสาวจันทนารับจ้างให้บริการทางเพศ(ขายตัว)
และข้อเท็จจริงรับฟังได้ต่อไปว่า จำเลยเป็นผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
จัดหางานกลางให้เป็นผู้จัดหางานแก่คนหางาน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตาม
ฟ้องหรือไม่ ซึ่งข้อนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้บังอาจจัดหางานให้คนหางาน อัน
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา
30 และมาตรา 30และมาตรา 82 โดยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใด
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนจัดหางานกลางและมาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าจัดหางาน หมายความว่า
ว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียก
หรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้น การจะเป็นผู้กระทำความผิดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน แต่เรื่องนี้
ตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลย ความไม่ปรากฏว่า จำเลยประกอบธุรกิจจัดหา
งานให้แก่คนหางาน หรือประกอบธุรกิจจัดหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง จะมีก็แต่เฉพาะ
นางสาวจันทนารายเดียวเท่านั้น ดังนั้น การกระทำของจำเลยนอกจากจะไม่ต้องด้วย
คำจำกัดความของคำว่า จัดหางาน แล้วยังมีได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่คนหางาน
หรือจัดหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างอย่างจริงจังแต่น่าจะเป็นเรื่องที่จำเลยกับพวกอ้างการ
จัดหางานเพื่อเป็นเหตุหลอกลวงนางสาวจันทนาให้ไปรับจ้างขายบริการทางเพศหรือ

ขายตัวเสียมากกว่า โดยหวังจะได้ประโยชน์ตามสัญญากู้เงินอันอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นแต่ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ที่ใช้อยู่ในขณะที่ยำเลยกระทำการมิได้บัญญัติไว้ว่าเรื่องนี้เป็นความผิด แตกต่างจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 34 ให้เพิ่มมาตรา 91 ตรี ซึ่งบัญญัติในทำนองว่า ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) นี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2537) ด้วยเหตุนี้การกระทำของจำเลยแม้จะไม่ได้พุดจาชักชวนนางสุมาลีหรือนางสาวจันทนาให้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็หาเป็นความผิดตามฟ้องไม่

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ